

CONTRATO DE MATRÍCULA (24 cláusulas) — CAMBIOS PROPUESTOS

> Borrador 07/07/2026 para abogado/contaduría — una sola pasada. Base: `recursos/comercial/Heiiu 24 clausulas matricula nuevo estudiante.pdf` (versión que se firma HOY).

CAMBIO 1 — Cláusula 18 (URGENTE: riesgo de usura)

Dice: "...se empezará a sumar intereses del 1,8 % diario a la cuota mensual".

Problema: 1,8% diario ≈ 657% EA — muy por encima de la tasa de usura (delito, Art. 305 CP + sanción SIC). Aunque nunca se aplique, está pactado por escrito en cada matrícula.

Debe decir: "...causará intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente certificada por la Superintendencia Financiera."

CAMBIO 2 — Cláusulas 18-19 (financiación interna real)

Dice: "Heiiu NO ofrece pago a cuotas mensuales... financiación... con entidades financieras... En caso de excepción...".

Problema: contradice la práctica real (la mayoría de ventas son a cuotas internas) y la pauta ("financiación 100% propia"). En un cobro disputado, el propio contrato debilita a Heiiu.

Debe decir (nueva redacción): "Heiiu ofrece planes de pago internos. Todo plan de pago queda consignado en el ANEXO DE PLAN DE PAGOS de este contrato, con fechas y valores exactos, firmado por ambas partes. El estudiante se obliga a pagar en las fechas pactadas; la mora causará intereses a la tasa máxima legal vigente y suspende los beneficios del Fondo de Becas conforme a su reglamento. Heiiu también facilita, si el estudiante lo prefiere, financiación con entidades externas, caso en el cual las obligaciones se rigen por las políticas de dicha entidad."

+ **Anexo nuevo:** "PLAN DE PAGOS" (tabla: cuota #, fecha, valor, firma) — hoy los planes viven solo en el Excel de comisiones. + **Regla comercial (decisión pendiente de Diana): abono inicial mínimo 30-40% en paquetes.**

CAMBIO 3 — Cláusula nueva: FONDO DE BECAS

El contrato de 24 no tiene NINGUNA cláusula de beca (y casi todo se vende con beca — hoy esa relación no tiene piso contractual).

Texto propuesto: "Si el ESTUDIANTE es beneficiario del Fondo de Becas Heiiu, el porcentaje otorgado queda registrado en este contrato y se rige por el Reglamento del Fondo (que declara conocer). La beca se mantiene sujeta a: asistencia mínima 80%, puntualidad en los pagos, cumplimiento de tareas y comportamiento contractual. Su incumplimiento suspende el beneficio y las cuotas siguientes se liquidan a tarifa plena, con una única opción de recuperación conforme al Reglamento." (*Adapta la cláusula 21 del contrato de 31 eliminando toda referencia a "patrocinio/patrocinador"*.)

CAMBIO 4 — Cláusula nueva: PROGRAMA DE CONTINUIDAD (jóvenes post-B1)

Texto propuesto: "El Programa de Continuidad otorga 200 horas de práctica supervisada de inglés para estudiantes que hayan culminado B1 y deseen mantener su exposición al idioma. NO constituye un nivel curricular, no incluye certificado de nivel B2 y otorga únicamente constancia de horas de práctica." (*Protege de reclamos tipo "pagué B2": Ley 1480.*)

CAMBIO 5 — Cláusula 13 (recuperación de clases, alinear con la regla nueva)

Agregar: "...máximo dos (2) recuperaciones por mes calendario, solicitadas a coordinación con al menos un (1) día de antelación, en el horario sabatino del nivel correspondiente. Las ausencias con incapacidad médica original no consumen este cupo."

CAMBIO 6 — Menor (consistencia sabatina)

Cláusula 8/17 hablan de paquetes: añadir remisión "los horarios sabatinos se rigen por la cláusula de venta individual por nivel" (ya implícito en la práctica; en el contrato de 31 es la cláusula 20).

CAMBIO 7 — Cláusula nueva: GARANTÍA DE RESULTADO CONDICIONADA (agregado 12/07 — ver SISTEMA_EVIDENCIA_HEIIU.md)

Texto propuesto: "GARANTÍA HEIIU: si el ESTUDIANTE acredita (a) asistencia igual o superior al noventa por ciento (90%) de las clases del nivel, (b) cumplimiento de tareas igual o superior al noventa por ciento (90%) y (c) portafolio de práctica al día, todo según los registros de asistencia y reportes de la academia, y no aprueba la evaluación final del nivel aplicada por el evaluador externo, HEIIU proporcionará sin costo adicional las horas de refuerzo necesarias en el horario sabatino hasta la siguiente aplicación de la evaluación, por una única vez por nivel. Esta garantía no comprende devolución de dinero ni extensión de otros beneficios, y se pierde de pleno derecho por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores."

Por qué: convierte la objeción de precio en cierre ("no compras horas, compras un resultado con respaldo"); riesgo financiero acotado a horas de taller sabatino ya existentes (profe por hora); condiciones 100% verificables con los registros del sistema (Ley 1480: solo se promete lo que se puede probar y cumplir).

NO CAMBIAR (ya está bien)

Cláusula 4 (propiedad intelectual del material) · 9 (1-a-1 mínimo 30h) · 23 (habeas data) · 24 (autorización imagen — base de toda la prueba social) · 12 (asistencia 80% — coherente con la condición de beca propuesta).